

1520162-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239565/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27151981 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2239565 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN FERNANDO DA SILVA PENHA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520162-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520162-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239565/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27151981 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2239565 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN FERNANDO DA SILVA PENHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JHONATAN FERNANDO DA SILVA PENHA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 155, "caput", do Código Penal afirmando que, no dia 1º de setembro de 2022, por volta das 10h06min, na Avenida São João, n. 439, Centro, nessa cidade e comarca, subtraiu para si 02 (dois) bonés da marca Adidas e 01 (uma) camiseta da marca Adidas, bens avaliados, no total, em R\$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), pertencentes à empresa vítima Kings Sneakers, representada por Isaias Alves de Souza Júnior.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, o acusado o denunciado adentrou o estabelecimento comercial vítima, situado no local dos fatos, e passou-se por possível comprador, solicitando a uma das funcionárias alguns pares de tênis para experimentar. Nesse contexto, enquanto a aludida funcionária se ausentou para buscar as mercadorias solicitadas, o denunciado retirou dos mostruários dois bonés e uma camiseta e os escondeu embaixo de suas vestes, subtraindo-os. Assim, em posse dos objetos subtraídos, o denunciado rumou para fora da loja. Ocorre que a ação do denunciado foi visualizada pelo gerente do estabelecimento, que, juntamente com um segurança do local, abordou o denunciado no lado de fora da loja. Enquanto o denunciado estava sendo abordado, as mercadorias que subtraiu de dentro da loja caíram ao chão, momento em que o crime foi confirmado e a polícia militar acionada. Com a chegada dos aludidos policiais, o averiguado foi devidamente preso em flagrante delito e levado à Delegacia de Polícia.

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria. A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/13, pelo auto de avaliação de fls. 8/9 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O representante da empresa vítima, Isaías Alves de Souza Júnior, é gerente da loja Kings Sneakers, que fica localizada Avenida São João, 439, Centro Histórico, loja 111, quando viu um indivíduo entrar na loja e sentar próximo a um material que estava sendo separado para dar entrada no estoque. O declarante viu que este homem ficou pedindo alguns tênis para experimentar e que esses tênis ficam no estoque, fazendo com que a vendedora saísse do local para buscar. Achando estranho, pois o mesmo ficou pedindo até números diferentes, começou a prestar atenção no mesmo e que em dado momento, viu ele colocar um boné preto por dentro da blusa e segurar com a axila, o escondendo. Logo após esse fato, o indivíduo, que posteriormente soube se chamar Jhonatan, se levantou e foi para fora da loja, sendo abordado logo pelo declarante e um segurança da loja, que se chama Rodrigo, e que ao pedir para ele levantar a blusa, além do boné preto que o viu pegar, já havia uma camisa azul, que estava por dentro da calça e mais um boné de cor salmão que caiu do chão. Em face disso, foi acionada a polícia militar para passar o fato. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, Reginaldo Lopes de Souza, policial militar, em solo policial, disse que por volta das 10:06, estava em patrulhamento, quando o COPOM pagou ocorrência para comparecer ao estabelecimento comercial que fica localizado na Avenida São João, 439, Centro Histórico, onde haveria um indivíduo detido por furto. Chegando ao local, encontrou um homem sentado, que posteriormente soube se

chamar Jhonatan Fernando da Silva Pereira e foi informado por uma vendedora, que Jhonatan solicitou para pegar um tênis para experimentar e que na ausência da vendedora, Jhonathan subtraiu dois chapéus e uma camiseta. A equipe informa que foi o gerente da loja, o senhor Isaias, presenciou o momento que Jhonatan subtraiu os bens da loja e colocou por dentro da sua blusa e que também a equipe da segurança da loja também viu por meio da câmera de vigilância e que no momento que estava saindo da loja, foi abordado pelo segurança e pelo gerente da loja. Questionado acerca dos fatos, Jhonatan negou que tenha subtraído qualquer peça da loja e que no momento que chegaram na loja, as peças já haviam sido retiradas do corpo do conduzido. Diante dos fatos, conduziu o investigado até esta Delegacia de Polícia, sendo necessário a utilização de algemas por receio de fuga. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, Daniel Rodrigues Boguea, prestou suas declarações no mesmo sentido do seu parceiro.

JHONATAN FERNANDO DA SILVA PENHA, em seu interrogatório na fase policial, disse que negou os fatos apresentados nesse Delegacia. Disse não ter pego nenhum objeto da roupa e nem colocado por dentro da blusa e que nem chegou a sair da loja, ficando sentado o tempo todo. Disse ainda ter como profissão ser cabeleireiro e que possui cartão de crédito e que não havia porque praticar tal ato. Em juízo, negou os fatos. Disse que parou na loja para experimentar alguns tênis e quando pediu para a atendente buscar outro calçado de numeração diferente, o vendedor se aproximou dizendo "pega ladrão". Negou que estivesse com algum item da loja. Disse que não precisava furtar, pois tinha dinheiro e cartão. Disse que um policial a paisana que trabalhava como segurança no local tentou defendê-lo. Afirmou que os vendedores e a polícia queriam força-lo a comprar os itens.

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos do representante da vítima e da testemunha foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017.

Não há dúvidas acerca da existência do delito. Restou demonstrado que o réu adentrou ao estabelecimento comercial, subtraiu para si 02 (dois) bonés da marca Adidas e 01 (uma) camiseta da marca Adidas, bens avaliados, no total, em R\$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), saiu do estabelecimento sem pagar e foi abordado pelo gerente e segurança.

Não convence a versão do acusado de que foi abordado de forma repentina pelos funcionários do local, que o acusavam de furtar os objetos. Não há motivos para crer que o representante da empresa vítima quisesse prejudicar o réu, imputando-lhe a subtração dos objetos.

Os depoimentos das testemunhas prestados em solo policial e corroborados em juízo dão conta de que os itens furtados estavam em posse do acusado, que somente não logrou êxito na consumação do delito porque detido pelo segurança e pelo representante da empresa vítima ainda no local.

Não há o que se falar ainda em insignificância, não só pelo valor das mercadorias subtraídas, que somam metade de um salário mínimo, mas também pelo passado criminoso do acusado.

PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EAREsp n. 221.999/RS, firmou a orientação de que "a reiteração criminosa inviabiliza a

aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. No caso, em razão da reiteração específica do paciente, revela-se inaplicável o pleito de absolvição em razão da atipicidade da conduta. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 510607 SP 2019/0139554-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

Inviável também a aplicação do privilégio, uma vez que a lei exige ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada, o que não é o caso dos autos.

Todavia, verifico que não houve consumação do crime, uma vez que o acusado foi detido ainda dentro do estabelecimento comercial. Sua conduta foi acompanhada a todo tempo pelo funcionário do local, que avisou o segurança da subtração, o qual impediu a consumação do furto.

Dessa forma, desclassifico o delito para a sua modalidade tentada.

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Analisando as circunstâncias judiciais anoto que o réu possui maus antecedentes, motivo pelo qual aumento a pena base em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Segunda etapa. Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (processo nº 0002133-94.2016.8.26.0635 - certidão de objeto e pé fls. 53/58). Aumento a pena intermediária em 1/6, fixando em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento. Presente a figura da tentativa, pelo que diminuo a pena em 1/3, tendo em vista que o acusado chegou a guardar os objetos em suas vestes, aproximando-se da consumação do delito, que só não ocorreu pela pronta intervenção dos funcionários do estabelecimento. Fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrario sensu" da alínea "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o semiaberto. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes dos réus, que persistiram na vida do crime mesmo após sancionados severamente. A reincidência também impede a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira dos acusados.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JHONATAN FERNANDO DA SILVA PENHA às penas de reclusão, pelo prazo de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como a e 8 (oito) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, "caput" c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas, observando para o cumprimento o rigor e as condições do regime semiaberto.

"3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".(...) 5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes." STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Condene o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se

a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

P.I.C

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA